



PUTUSAN
Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yuda Herdiansyah Alias Ketu Bin Endang Suryatna
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Damai Rt. 015/004 Kel. Susukan KEc. Ciracas
Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yuda Herdiansyah Alias Ketu Bin Endang Suryatna oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tommy Humaedi Bin Sarta
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciunik Rt.002/--4 Kel. Kujangsari Kec. Cileles
Kab. Lebak
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng



8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tommy Humaedi Bin Sarta ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDA HERDIANSYAH Alias KETU Bin ENDANG SURYATNA bersama Terdakwa II TOMMY HUMAEDI Bin SARTA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk 8 GB warna merah hitam merk Sandisk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara opname;

Dikembalikan kepada PT. Surya Trinita Jaya

- 1 (satu) buah baju warna abu abu bertuliskan Uniqlo;
- 1 (satu) buah Topi warna biru bertuliskan huruf W;
- 1 (satu) buah baju warna abu abu bertuliskan Authoritative Bearing;
- 1 (satu) buah topi warna hitam huruf Brooklyn;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I YUDA HERDIANSYAH Alias KETU Bin ENDANG SURYATNA bersama-sama dengan terdakwa II TOMMY HUMAEDI Bin SARTA, pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB atau setidaknya masih pada tahun 2025 bertempat di PT. Surya Trinita Jaya beralamat di Jalan Imam Bonjol KM 3.5 No. 99B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I YUDA HERDIANSYAH bersama terdakwa II TOMMY HUMAEDI bekerja di PT. Surya Trinita Jaya beralamat di Jalan Imam Bonjol KM 3.5 No. 99B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan bergerak dalam bidang penjualan Green Grass dan Green Brown (rumpun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sintetis). Terdakwa I YUDA HERDIANSYAH bersama terdakwa II TOMMY HUMAEDI tinggal di Mess yang masih dalam Area PT. Surya Trinita Jaya.

Bahwa saksi AGIL WIDADI yang menjabat sebagai Kepala Gudang PT. Surya Trinita Jaya mendapati ada beberapa posisi barang yang ada didalam gudang sudah berubah dan kemungkinan ada barang yang hilang. Kemudian untuk memastikannya saksi AGUL WIDADI melaporkannya kepada saksi LINDA selaku Kepala Cabang Jakarta untuk melakukan pengecekan CCTV yang terpasang di Area Gudang PT. Surya Trinita Jaya beralamat di Jalan Imam Bonjol KM 3.5 No. 99B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan dari rekaman CCTV didapati bahwa ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa I YUDA HERDIANSYAH bersama terdakwa II TOMMY HUMAEDI yang telah mengambil barang berupa rumput sintetis berbagai macam ukuran dari dalam gudang tanpa seijin atau sepengetahuan yaitu PT. Surya Trinita Jaya.

Bahwa dari bukti rekaman CCTV terdakwa I YUDA HERDIANSYAH bersama terdakwa II TOMMY HUMAEDI telah mengambil barang-barang milik PT. Surya Trinita Jaya sudah tiga kali yaitu pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 23.30 Wib, pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 23.31 Wib dan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB. Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh kedua terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Surya Trinita Jaya berupa :

1. Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) Roll ;
2. Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) Roll;
3. Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) Roll ;
4. Green Brown (1x3) sebanyak 4 (empat) Roll

Bahwa terdakwa I YUDA HERDIANSYAH bersama dengan terdakwa II TOMMY HUMAEDA mengambil barang-barang milik PT. Surya Trinita Jaya dengan cara kedua terdakwa tidur di Mess dan kemudian pada malam hari masuk kedalam tempat penyimpanan/Gudang barang, saat sudah diarea penyimpanan/Gudang barang lalu mematikan lampu dan selanjutnya kedua terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari area PT. Surya Trinita Jaya. Kemudian barang-barang yang diambil dijual oleh terdakwa I YUDA HERDIANSYAH bersama terdakwa II TOMMY HUMAEDA dengan cara di memposting iklan di Madia Sosial Facebook dengan harga permeter sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di pergunakan kedua terdakwa untuk keperluan sehari-hari.



Bahwa atas perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan PT. Surya Trinita Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp50.185.000,00 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LINDA BUDYASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB, PT Surya Trinita Jaya yang beralamat di Jln Imam Bonjol KM.3,5 No. 99 B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang telah kehilangan Green Grass dan Green Brown (rumpun sintetis) ;
 - Bahwa jabatan saksi di PT Surya Trinita Jaya adalah Kepala Cabang Jakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 09.00 WIB dari saksi Agil yang memberitahu jika posisi barang berubah dan minta untuk melihat CCTV ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Agil melihat CCTV dan terlihat para Terdakwa yang mengambil Green Grass dan Green Brown (rumpun sintetis dari gudang PT Surya Trinita Jaya ;
 - Bahwa rumput sintetis milik PT Surya Trinita Jaya yang hilang adalah : Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll ;
 - Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Surya Trinita Jaya yang mana Terdakwa Yuda Herdiansyah sebagai pembuat papan sampel (workshop) sedangkan Terdakwa Tommy Humaedi sebagai tim pemasangan di PT Trinita Jaya, dan para Terdakwa pekerjaannya tidak berhubungan dengan gudang ;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT Surya Trinita Jaya akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp50.185.000,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya tanpa ijin dari saksi selaku Kepala Cabang Jakarta PT Surya Trinity Jaya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. AGIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB, PT Surya Trinity Jaya yang beralamat di Jln Imam Bonjol KM.3,5 No. 99 B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang telah kehilangan Green Grass dan Green Brown (rumput sintetis) ;
- Bahwa jabatan saksi di PT Surya Trinity Jaya adalah Kepala Gudang Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi mengecek barang di gudang ternyata posisi barangnya berubah selanjutnya saksi memberitahu saksi Rezy lalu saksi Rezy menyuruh untuk menghitung barang yang ada di gudang (stock opname), selanjutnya saksi bersama saksi Rezy kemudian menghitung rumput sintetis yang ada di gudang dan setelah di cek ternyata ada barang yang hilang ;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang selanjutnya saksi bersama saksi Rezy memberitahu kepada saksi Linda Budyastuti selaku Kepala Cabang untuk mencek CCTV dan setelah mencek CCTV terlihat para Terdakwa yang mengambil Green Grass dan Green Brown (rumput sintetis dari gudang PT Surya Trinity Jaya ;
- Bahwa rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya yang hilang adalah : Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll ;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Surya Trinity Jaya yang mana Terdakwa Yuda Herdiansyah sebagai pembuat papan sampel (workshop) sedangkan Terdakwa Tommy Humaedi sebagai tim pemasangan di PT Trinity Jaya, dan para Terdakwa pekerjaannya tidak berhubungan dengan gudang ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Surya Trinity Jaya akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp50.185.000,00 (lima puluh juta seraus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya tanpa ijin dari saksi Linda Budyastuti selaku Kepala Cabang Jakarta PT Surya Trinity Jaya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. REZY KARTIWA Bin SUMARNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB, PT Surya Trinity Jaya yang beralamat di Jln Imam Bonjol KM.3,5 No. 99 B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang telah kehilangan Green Grass dan Green Brown (rumput sintetis) ;
- Bahwa jabatan saksi di PT Surya Trinity Jaya adalah Admin Gudang Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 09.00 WIB dari saksi Agil yang memberitahu jika posisi barang berubah lalu saksi menjawab coba hitung barang yang ada di gudang (stock opname), selanjutnya saksi bersama Agil kemudian menghitung rumput sintetis yang ada di gudang dan setelah di cek ternyata ada barang yang hilang ;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang selanjutnya saksi bersama Agil memberitahu kepada saksi Linda Budyastuti selaku Kepala Cabang untuk mengecek CCTV dan setelah mengecek CCTV terlihat para Terdakwa yang mengambil Green Grass dan Green Brown (rumput sintetis dari gudang PT Surya Trinity Jaya ;
- Bahwa rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya yang hilang adalah : Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll ;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Surya Trinity Jaya yang mana Terdakwa Yuda Herdiansyah sebagai pembuat papan sampel (workshop) sedangkan Terdakwa Tommy Humaedi sebagai tim pemasangan di PT Trinity Jaya, dan para Terdakwa pekerjaannya tidak berhubungan dengan gudang ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Surya Trinity Jaya akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp50.185.000,00 (lima puluh juta seraus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya tanpa ijin dari saksi Linda Budyastuti selaku Kepala Cabang Jakarta PT Surya Trinity Jaya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Terdakwa Yuda Herdiansyah ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB, PT Surya Trinity Jaya yang beralamat di Jln Imam Bonjol KM.3,5 No. 99 B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Tommy Humaedi telah mengambil Green Grass dan Green Brown (rumput sintetis) milik PT Surya Trinity Jaya ;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tommy Humaedi mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya adalah dengan cara awalnya Terdakwa dengan Terdakwa Tommy Humaedi yang memang bekerja di PT Surya Trinity Jaya tidur di mess karyawan kemudian pada malam hari disaat karyawan yang lain sudah pulang selanjutnya setelah memperhatikan sekitar sekiranya aman kemudian Para Terdakwa mematikan lampu gudang lalu Para Terdakwa mengambil barang berupa rumput sintetis ;
 - Bahwa rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya yang diambil Para Terdakwa adalah : Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll ;
 - Bahwa rumput sintetis yang diambil Para Terdakwa kemudian dijual kepada Dani (DPO), Arif dan Joko (DPO) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meternya ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya secara berangsur-angsur dimulai sejak bulan April 2025 sampai dengan bulan Mei 2025
 - Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Surya Trinity Jaya yang mana Terdakwa Yuda Herdiansyah sebagai pembuat papan sampel (workshop) sedangkan Terdakwa Tommy Humaedi sebagai tim pemasangan di PT Trinity Jaya, dan para Terdakwa pekerjaannya tidak berhubungan dengan gudang ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya tanpa ijin dari saksi Linda Budyastuti selaku Kepala Cabang Jakarta PT Surya Trinity Jaya ;
- 2. Terdakwa Tommy Humaedi ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB, PT Surya Trinity Jaya yang beralamat di Jln Imam Bonjol KM.3,5 No. 99 B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yuda Herdiansyah telah mengambil Green Grass dan Green Brown (rumput sintetis) milik PT Surya Trinity Jaya ;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Yuda Herdiansyah mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya adalah dengan cara awalnya Terdakwa dengan Terdakwa Yuda Herdiansyah yang memang bekerja di PT Surya Trinity Jaya tidur di mess karyawan kemudian pada malam hari disaat karyawan yang lain sudah pulang selanjutnya setelah memperhatikan sekitar sekiranya aman kemudian Para Terdakwa mematikan lampu gudang lalu Para Terdakwa mengambil barang berupa rumput sintetis ;
 - Bahwa rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya yang diambil Para Terdakwa adalah : Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll ;
 - Bahwa rumput sintetis yang diambil Para Terdakwa kemudian dijual kepada Dani (DPO), Arif dan Joko (DPO) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meternya ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya secara berangsur-angsur dimulai sejak bulan April 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 ;
 - Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Surya Trinity Jaya yang mana Terdakwa Yuda Herdiansyah sebagai pembuat papan sampel (workshop) sedangkan Terdakwa Tommy Humaedi sebagai tim pemasangan di PT Trinity Jaya, dan para Terdakwa pekerjaannya tidak berhubungan dengan gudang ;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya tanpa ijin dari saksi Linda Budyastuti selaku Kepala Cabang Jakarta PT Surya Trinity Jaya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB warna merah hitam merk Sandisk;
- Berita acara opname;
- 1 (satu) buah baju warna abu abu bertuliskan Uniqlo;
- 1 (satu) buah Topi warna biru bertuliskan huruf W;
- 1 (satu) buah baju warna abu abu bertuliskan Authoritative Bearing;
- 1 (satu) buah topi warna hitam huruf Brooklyn;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB, PT Surya Trinity Jaya yang beralamat di Jln Imam Bonjol KM.3,5 No. 99 B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Terdakwa Yuda Hardiansyah bersama-sama dengan Terdakwa Yuda Herdiansyah telah mengambil Green Grass dan Green Brown (rumpun sintesis) milik PT Surya Trinity Jaya ;
- Bahwa Terdakwa Yuda Hardiansyah dan Terdakwa Tommy Humaedi mengambil rumput sintesis milik PT Surya Trinity Jaya adalah dengan cara awalnya Terdakwa Yuda Herdiansyah dengan Terdakwa Tommy Humaedi yang memang bekerja di PT Surya Trinity Jaya tidur di mess karyawan kemudian pada malam hari disaat karyawan yang lain sudah pulang selanjutnya setelah memperhatikan sekitar sekiranya aman kemudian Para Terdakwa mematikan lampu gudang lalu Para Terdakwa mengambil barang berupa rumput sintesis ;
- Bahwa rumput sintesis milik PT Surya Trinity Jaya yang diambil Para Terdakwa adalah : Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll ;
- Bahwa rumput sintesis yang diambil Para Terdakwa kemudian dijual kepada Dani (DPO), Arif dan Joko (DPO) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meternya ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Surya Trinity Jaya akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp50.185.000,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya secara berangsur-angsur dimulai sejak bulan April 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 ;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Surya Trinity Jaya yang mana Terdakwa Yuda Herdiansyah sebagai pembuat papan sampel (workshop) sedangkan Terdakwa Tommy Humaedi sebagai tim pemasangan di PT Trinity Jaya, dan para Terdakwa pekerjaannya tidak berhubungan dengan gudang ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya tanpa ijin dari saksi Linda Budyastuti selaku Kepala Cabang Jakarta PT Surya Trinity Jaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang- perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah dihadirkan sebagai Para terdakwa seseorang bernama YUDA HERDIANSYAH Als KETU Bin ENDANG SURYATNA dan TOMMY HUMAEDI Bin SARTA sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan Para terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Para terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga Para terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian ;

(Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianya ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB, PT Surya Trinity Jaya yang beralamat di Jln Imam Bonjol KM.3,5 No. 99 B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Terdakwa Yuda Hardiansyah bersama-sama dengan Terdakwa Yuda Herdiansyah telah mengambil Green Grass dan Green Brown (rumpun sintetis) milik PT Surya Trinity Jaya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya adalah dengan cara awalnya Terdakwa Yuda Herdiansyah dengan Terdakwa Tommy Humaedi yang memang bekerja di PT Surya Trinity Jaya tidur di mess karyawan kemudian pada malam hari disaat karyawan yang lain sudah pulang selanjutnya setelah memperhatikan sekitar sekiranya aman kemudian Para Terdakwa mematikan lampu gudang lalu Para Terdakwa mengambil barang berupa rumput sintetis ;

Menimbang, bahwa rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya yang diambil Para Terdakwa adalah : Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll ;

Menimbang, bahwa rumput sintetis yang diambil Para Terdakwa kemudian dijual kepada Dani (DPO), Arif dan Joko (DPO) dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meternya ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT Surya Trinity Jaya akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp50.185.000,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya secara berangsur-angsur dimulai sejak bulan April 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Surya Trinity Jaya yang mana Terdakwa Yuda Herdiansyah sebagai pembuat papan sampel (workshop) sedangkan Terdakwa Tommy Humaedi sebagai tim

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan di PT Trinity Jaya, dan para Terdakwa pekerjaannya tidak berhubungan dengan gudang ;

Menimbang, bahwa mengenai barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap barang berupa Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll adalah milik PT Surya Trinity Jaya ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan Para Terdakwa dengan mengambil barang berupa Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll milik PT Surya Trinity Jaya yang seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Para Terdakwa mempunyai itikad baik, Para Terdakwa tidak perlu mengambil barang-barang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll tanpa izin dari saksi Linda Budyati selaku Kepala Cabang Jakarta PT Surya Trinity Jaya ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batasan yang jelas seperti pagar besi, pagar hidup atau selokan dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian Para Terdakwa telah mengambil barang berupa Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll milik PT Surya Trinity Jaya di gudang PT Surya Trinity Jaya pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB ;

Menimbang, bahwa gudang milik PT Surya Trinity Jaya setiap malamnya selalu dalam keadaan terkunci sehingga dapat dikategorikan dalam definisi rumah;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan yang lainnya, sehingga terjadi suatu perbuatan pidana. Dengan demikian kita melihat pada perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan orang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan terurai diatas, telah nyata-nyata terlihat pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 21.13 WIB, PT Surya Trinity Jaya yang beralamat di Jln Imam Bonjol KM.3,5 No. 99 B Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Terdakwa Yuda Hardiansyah bersama-sama dengan Terdakwa Yuda Herdiansyah telah mengambil Green Grass dan Green Brown (rumput sintetis) milik PT Surya Trinity Jaya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya adalah dengan cara awalnya Terdakwa Yuda Herdiansyah dengan Terdakwa Tommy Humaedi yang memang bekerja di PT Surya Trinity Jaya tidur di mess karyawan kemudian pada malam hari disaat karyawan yang lain sudah pulang selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sekitar sekiranya aman kemudian Para Terdakwa mematikan lampu gudang lalu Para Terdakwa mengambil barang berupa rumput sintetis ;

Menimbang, bahwa rumput sintetis milik PT Surya Trinity Jaya yang diambil Para Terdakwa adalah : Green Grass (1x25) sebanyak 8 (delapan) roll ; Green Brown (1x25) sebanyak 4 (empat) roll, Green Brown (1x11) sebanyak 1 (satu) roll dan Green Brown (1x3) sebanyak 14 (empat belas) roll ;

Menimbang, bahwa rumput sintetis yang diambil Para Terdakwa kemudian dijual kepada Dani (DPO), Arif dan Joko (DPO) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meternya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk 8 GB warna merah hitam merk Sandisk dan Berita acara opname, oleh karena dipersidangan terbukti milik PT Surya Trinita Jaya maka haruslah dikembalikan kepada PT. Surya Trinita Jaya sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna abu abu bertuliskan Uniqlo; 1 (satu) buah Topi warna biru bertuliskan huruf W; 1 (satu) buah baju warna abu abu bertuliskan Authoritative Bearing dan 1 (satu) buah topi warna hitam huruf Brooklyn karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDA HERDIANSYAH Alias KETU Bin ENDANG SURYATNA dan TOMMY HUMAEDI Bin SARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani YUDA HERDIANSYAH Alias KETU Bin ENDANG SURYATNA dan TOMMY HUMAEDI Bin SARTA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk 8 GB warna merah hitam merk Sandisk;
 - Berita acara opname;Dikembalikan kepada PT. Surya Trinita Jaya
 - 1 (satu) buah baju warna abu abu bertuliskan Uniqlo;
 - 1 (satu) buah Topi warna biru bertuliskan huruf W;
 - 1 (satu) buah baju warna abu abu bertuliskan Authoritative Bearing;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam huruf Brooklyn;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2025 oleh kami, Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H. dan Iwan Wardhana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiatul Chairy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Tiamilla, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Dini Damayanti, S.H.

Iwan Wardhana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Wasiatul Chairy, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)